	làm biên bản hay không? - Khi thuê phương tiện vận chuyển đá thành phẩm, phế phẩm có HĐ vận chuyển hay không? - Xe bên nào đổ phế phẩm đi đổ -> nhận thấy Vinago không hợp tác trong trường hợp này, vì vậy nên giải quyết bằng còn đường trọng tài hoặc toà án.
6	Chia một Cty Hợp Danh thành hai Cty TNHH 1 thành viên
7	***Không biết làm***
8	- Thực hiện việc thanh lý HĐ thuê tài chính trước khi chia - Một trong hai người phải thoả thuận tiếp tục thực hiện HĐ nếu bên cho thuê chấp nhận

HỌC VIỆN TƯ PHÁP
Đề thi môn: Kỹ năng tư vấn pháp luật &Hợp đồng
LS.TVPL/HPTN-17/240

Công ty TNHH thương mại, may mặc, dịch vụ Thanh Hải (dưới đây gọi là Công ty Thanh Hải) có địa chỉ tại 99 Ca Văn Thỉnh, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn đặt hàng từ một đối tác nước ngoài. Trên cơ sở đơn đặt hàng này, Công ty Thanh Hải ký hợp đồng may gia công với Doanh nghiệp tư nhân Thiên An, theo đó Công ty Thanh Hải giao nguyên liệu vải SJ 288 cho Doanh nghiệp Thiên An để may gia công 15.000 áo thun nam cổ chemise, vải phối cổ PE 30/1 và các phụ liệu khác do Doanh nghiệp Thiên An tự lo.

Giả thiết bạn được các bên mời soạn thảo hợp đồng.

Câu hỏi 1 *(1,5 điểm): Hãy dự liệu các điều khoản cần đưa vào hợp đồng?*

Câu hỏi 2 *(1 điểm): Xác định nguồn văn bản điều chỉnh hợp đồng nói trên. Giải thích tại sao?*

Tình tiết bổ sung

Ngày 22/11/X-1, hợp đồng đã được ký kết bởi đại diện có thẩm quyền của hai bên. Theo hợp đồng thì đơn giá gia công là 6.000đ/áo. Về nguyên liệu, Công ty Thanh Hải đã ký hợp đồng mua vải với Công ty Dệt Thành Công, theo đó Doanh nghiệp Thiên An được phép trực tiếp nhận vải thun SJ 288 tại Công ty Dệt Thành Công. Doanh nghiệp Thiên An phải trả hàng thành phẩm tại kho của Công ty Thanh Hải. Thời gian giao hàng thành phẩm trước ngày 28/2/X. Bên nào vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt 5% giá trị hợp đồng.

Câu hỏi 3 *(1 điểm): Nhận xét của anh (chị) về điều khoản phạt hợp đồng?*

Tình tiết bổ sung

Sau khi ký hợp đồng, Doanh nghiệp Thiên An đã cử người đến nhận hàng tại Công ty Dệt Thành Công và ký hợp đồng với Công ty TNHH Đông Hòa để mua nguyên liệu phối cổ. Ngày 20/2/X, Doanh nghiệp Thiên An tiến hành giao hàng tại kho của Công ty Thanh Hải nhưng hàng không được nhập kho vì cán bộ kiểm hàng cho rằng hàng may không đúng nguyên liệu, không đạt chất lượng xuất khẩu. Chủ Doanh nghiệp Thiên An đành phải thuê kho lưu hàng với giá 100.000đ/ngày.

Sau khi trao đổi lại với Công ty Thanh Hải, chủ doanh nghiệp khẳng định họ không có lỗi trong việc may sai nguyên liệu bởi theo hợp đồng nguyên liệu này do Công ty Thanh Hải cung cấp, họ đã nhận hàng tại Công ty Dệt Thành Công theo đúng chỉ định của Công ty Thanh Hải, Doanh nghiệp Thiên An không có trách nhiệm về nguyên liệu.

Tìm hiểu nguyên nhân Luật sư được biết do Công ty Dệt Thành Công cung cấp hàng không đúng mã hàng cho Doanh nghiệp Thiên An nên hàng may sai nguyên liệu so với đặt hàng của khách nước ngoài. Vì vậy, Công ty Thanh Hải từ chối nhận hàng.

Nếu bạn được Doanh nghiệp Thiên An nhờ tư vấn.